

वदुषी_योगमाया_हमिलयन_आयुर्वेद_वशिवदियालय_ऐन_२०७९

English title: Vidushi Yogmaya Himalayan Ayurveda University Act, 2022

वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालय ऐन, २०७९ । प्रमाणीकरण मिति । २०७९ । ०५ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७९ सालको ऐन नं. २४ । वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा र जडबुटीको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन र आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न र प्रतस्पर्धी तथा दक्ष मानव स्रोत उत्पादन गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन नेपाल सरकारको लगानीमा वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालय ऐन, २०७९" रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले एकतीसौं दनिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजमि छनोट भएको वशिवदियालय परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुसन्धान केन्द्र" भन्नाले दफा २४ बमोजमिको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ख१) "उपकुलपति" भन्नाले दफा २७ बमोजमिको उपकुलपति सम्झनु पर्छ । (ग) "कलेज" भन्नाले वशिवदियालयको आङ्गिक कलेज वा सामुदायिक आङ्गिक कलेज सम्झनु पर्छ । (घ) "कार्यकारी परिषद्" भन्नाले दफा १३ बमोजमिको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (ङ) । (च) "केन्द्रीय विभाग" भन्नाले दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजमिको विभाग सम्झनु पर्छ । (छ) "डीन" भन्नाले स्कूलको प्रमुख सम्झनु पर्छ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (झ) "नरिदेशक" भन्नाले दफा ३८ को उपदफा (२) वा (३) बमोजमिको नरिदेशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "पदाधिकारी" भन्नाले दफा ६ बमोजमिको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ । (ट) "प्राज्ञिक परिषद्" भन्नाले दफा १५ बमोजमिको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ड) "वदिया परिषद्" भन्नाले दफा १८ बमोजमिको वदिया परिषद् सम्झनु पर्छ । (ढ) "वशिवदियालय" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालय सम्झनु पर्छ । (ण) "वशिवदियालय परिषद्" भन्नाले दफा ७ बमोजमिको वशिवदियालय परिषद् सम्झनु पर्छ । (त) "शिक्षक" भन्नाले वशिवदियालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने वा गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वशिवदियालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षकलाई समेत जनाउँछ ।

(थ) "शिक्षण अस्पताल" भन्नाले दफा २३ बमोजमि स्थापना भएको शिक्षण अस्पताल सम्झनु पर्छ । (द) "स्कूल" भन्नाले दफा १७ बमोजमि स्थापना भएको वशिवदियालयको विभागगत संकाय वा अध्ययन संस्थान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वशिवदियालयको स्थापना । ३. वशिवदियालयको स्थापना: (१) आयुर्वेद, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सासँग सम्बन्धित वषियमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न, जडबुटीको खोजमूलक अध्ययन, अनुसन्धान र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली विकास गर्न प्राज्ञिक उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा वदुषी योगमाया हमिलयन आयुर्वेद वशिवदियालयको स्थापना गरिएको छ । (२) वशिवदियालय केन्द्रीय वशिवदियालयको रूपमा कोशी प्रदेशको अरुण उपत्यकाभित्र रहनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफा र दफा ४६ को प्रयोजनको लागि "अरुण उपत्यका" भन्नाले अनुसूची-१ मा उल्लिखित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई सम्झनु पर्छ । ४. वशिवदियालय स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) वशिवदियालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नेछ । (२) वशिवदियालयले कानूनी व्यक्तिको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजमि अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व नरिवाह गर्नेछ । परिच्छेद-३ । वशिवदियालयको सङ्गठन तथा पदाधिकारी । ५. वशिवदियालयको सङ्गठन: वशिवदियालयको सङ्गठनात्मक संरचना देहाय बमोजमि हुनेछ र यस्ता सङ्गठनहरूको सामूहिक रूप नै वशिवदियालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) वशिवदियालय परिषद्, । (ख) कार्यकारी परिषद्, । (ग) प्राज्ञिक परिषद्, । (घ) स्कूल, । (ङ) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, । (च) केन्द्रीय विभाग, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) उत्पादन केन्द्र, । (झ) वदिया परिषद्, । (ञ) कलेज, र । (ट) शिक्षण अस्पताल । ६. वशिवदियालयका पदाधिकारीहरू: वशिवदियालयमा देहायका पदाधिकारीहरू रहने छन्:- । (क) अध्यक्ष, । (ख) उपकुलपति, । (ग) रजिष्ट्रार, । (घ) डीन, । (ङ) नरिदेशक, । (च) परीक्षा नियन्त्रक, र । (छ) प्राचार्य । परिच्छेद-४ । वशिवदियालय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. वशिवदियालय परिषद्: (१) वशिवदियालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा

एक विश्वविद्यालय परषिद् रहनेछ । (२) विश्वविद्यालय परषिद्मा अध्यक्ष र देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहनेछन्- । (क) उपकुलपति- सदस्य । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (क१) राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य - सदस्य । (ख) सचिव वा नजिले तोकेको सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ख१) सचिव, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय - सदस्य । (ग) डीन - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) सचिव, शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालय, कोशी प्रदेश - सदस्य । (च) महानिदेशक, वनस्पति विभाग - सदस्य । (छ) महानिदेशक, आयुर्वेद विभाग - सदस्य ।

(ज) आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट चारजना - सदस्य । (झ) योग, ध्यान, वैकल्पिक चिकित्सा र जडबुटी क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट जडबुटी क्षेत्रका विज्ञहरू तथा परम्परागत उपचार सम्बन्धी ज्ञान भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट विभागगत प्रतिनिधित्व हुने गरी चारजना - सदस्य । (ञ) विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानून वा चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ज१) शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति वा आयुर्वेद चिकित्सा विधामा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त विज्ञमध्येबाट विश्वविद्यालय परषिद्बाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीन जना - सदस्य । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (ज२) शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति वा आयुर्वेद चिकित्सा विधामा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति प्राप्त विज्ञमध्येबाट यो खण्ड प्रारम्भ भए पछि पहिलो पटकको हकमा अध्यक्षबाट र त्यसपछिको हकमा विश्वविद्यालय परषिद्बाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिला सहित चार जना - सदस्य । (ट) कोशी प्रदेशको प्रदेश सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ठ) खाँदबारी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका र षडानन्द नगरपालिकाबाट मनोनीत एक-एकजना गरी तीनजना - सदस्य । (ड) धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा जिल्लाका अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजमिका स्थानीय तहको क्रमानुसार क्रमशः मनोनयन हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट मनोनीत चारजना - सदस्य । (ढ) आयुर्वेद वा जडबुटी सम्बन्धी उद्योगी, व्यवसायीहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य । (ण) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ढ) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन विश्वविद्यालय परषिद्ले गर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सदस्यको मनोनयन गर्दा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजमि मनोनीत हुने सदस्य बाहेक अन्य मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (६) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजमिका सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ । तर त्यस्तो सदस्य अध्यक्षमा छनोट भएमा नजिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको योग्यता देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित ।

(ख) उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ज१), (ज२) र (ढ) बमोजमिका सदस्यको हकमा मान्यताप्राप्त कुनै विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनको लागि अयोग्य नरहेको, । (ङ) प्रदेश सरकारबाट मनोनीत हुने व्यक्ति सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट मनोनीत हुने व्यक्ति सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनु पर्ने, र । (च) उच्च नैतिक चरित्र भएको । (८) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत कुनै सदस्यको पद रक्ति भएमा त्यस्तो सदस्य जुन प्रक्रियाबाट मनोनयन भएको हो सोही प्रक्रियाबाट अर्को व्यक्तिलाई रक्ति पदमा मनोनयन गरिनेछ । (९) उपदफा (२) बमोजमि मनोनीत सदस्यको पदावधि सिमापत हुनुभन्दा छ महिना अगावै यस दफा बमोजमि मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । (१०) विश्वविद्यालय परषिद्का सदस्यहरूले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ), (ज१), (ज२), (ट), (ठ), (ड) र (ढ) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षको छनोट गर्ने छन् । तर विश्वविद्यालय परषिद्को अध्यक्षमा वदेशी नागरिक छनोट गर्न सकिने छैन । (११) सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । (१२) विश्वविद्यालय परषिद्को कुनै सदस्य मनासबि कारण बाहेक वा अध्यक्षलाई पूर्व जानकारी नगराई विश्वविद्यालय परषिद्को बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थिति भएमा त्यस्तो सदस्य आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । ७क. विश्वविद्यालय परषिद्का मनोनीत सदस्य पदमुक्त हुने: (१) देहायको अवस्थामा विश्वविद्यालय परषिद्को मनोनीत सदस्य आफ्नो पदबाट पदमुक्त हुनेछः- । (क) नजिको दफा ७ को उपदफा (७) बमोजमिको योग्यता नभएमा वा नरहेमा, । (ख) नजिले पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ग) नजिको मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यको

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वश्वविद्यालय परषिदले त्यस्तो व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेस गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । ८. सफारसि समिति: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकको लागि दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ज), (झ), (ञ) र (ढ) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले देहाय बमोजमिको एक सफारसि समिति गठन गर्नेछ:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका वश्वविद्यालयहरूका पूर्व रजिष्ट्रार वा सो सरहका पूर्वपदाधिकारीहरू मध्येबाट एकजना - संयोजक । (ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान वा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यक्तहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य ।

(२) सफारसि समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधितथा सदस्यको मनोनयनको लागि नाम सफारसि गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने प्रक्रिया सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (३) सफारसि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र मनोनयन गरिने व्यक्तिको नाम मन्त्रालय समक्ष सफारसि गर्नु पर्नेछ । ९. वश्वविद्यालय परषिदको बैठक: (१) वश्वविद्यालय परषिदको बैठक सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । (२) अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा वश्वविद्यालय परषिदको बैठक बस्नेछ । (३) वश्वविद्यालय परषिदको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियहरूको कार्यसूची सहितको सूचना वश्वविद्यालय परषिदको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यलाई दनिन्छ । (४) वश्वविद्यालय परषिदमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (५) उपदफा (४) बमोजमि बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सात दिनको समय दिई दोस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि बोलाइएको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा पुनः तीन दिनको समय दिई तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पर्नेछ । त्यसरी बोलाइएको बैठकमा जतजिना सदस्य उपस्थिति भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (७) रजिष्ट्रारको सफारसिमा वश्वविद्यालयमा अध्ययनरत एकजना छात्रा सहित दुईजना वदियार्थीलाई परषिदको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिन्छ । (८) वश्वविद्यालय परषिदको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजमि अध्यक्ष छनोट हुन सक्ने सदस्यहरू मध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (९) वश्वविद्यालय परषिदको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (१०) वश्वविद्यालय परषिदको बैठकको निर्णय वश्वविद्यालय परषिदको सदस्य-सचिवले सो परषिदको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ र प्रमाणित प्रतिसबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (११) अध्यक्षको स्वीकृतमा सदस्यहरूले सञ्चार प्रवधि प्रयोग गरी वश्वविद्यालय परषिदको बैठकमा भाग लिन सक्ने छन् । त्यसरी भाग लिएमा बैठकमा उपस्थिति भएको मानिन्छ । (१२) वश्वविद्यालय परषिदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि सो परषिद आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०. वश्वविद्यालय परषिदको वशिष बैठक: (१) वश्वविद्यालय परषिदको एक चौथाई सदस्यले आधार र कारण खुलाई वश्वविद्यालय परषिदको वशिष बैठक बोलाउन माग गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिष बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेछ र त्यस्तो बैठक जुन वषियको छलफलको लागि बोलाइएको हो सोही वषियमा सीमिति हुनु पर्नेछ ।

(३) अध्यक्षले उपदफा (२) बमोजमि बैठक नबोलाएमा वा दफा १२ को उपदफा (१) बमोजमि नविदन पेश भएमा उपकुलपतिले बैठक बोलाउनेछ र त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता दफा ९ को उपदफा (८) बमोजमिको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (४) वशिष बैठकको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था दफा ९ बमोजमि हुनेछ । ११. वश्वविद्यालय परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त वश्वविद्यालय परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय, व्यावसायिक तथा अन्य आवश्यक नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ख) वश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरूप वशिष्टीकृत वश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति स्वीकृत गर्ने, । (ग) वश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (घ) वश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने नयिम स्वीकृत गर्ने, । (ङ) वश्वविद्यालयका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (च) वश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधहरू निर्धारण र प्रदान गर्ने, । (छ) अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र शिष्यको सेवाका शर्त, तलव तथा सुवधि निर्धारण गर्ने, । (ज) वश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्रको स्थापना र शिष्य अस्पतालको सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने, । (झ) वश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, र । (ञ) वश्वविद्यालयको कार्य सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । १२. पदबाट हटाउने: (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा वश्वविद्यालयको हति विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित परषिदका तत्काल कायम रहेका एक तहिलाई सदस्यले वश्वविद्यालय परषिदमा लेखित नविदन दिन सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो नविदन उपर छानबनि गर्न एक्काईस दिनभित्र वश्वविद्यालय परषिदले सो परषिदका सदस्यहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको छानबनि समितिले छानबनिको क्रममा सम्बन्धित वजिजको समेत सहयोग लिन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको छानबनि समितिले छानबनि

गर्दा अध्यक्षले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हति विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष सफारसि गर्नेछ । त्यस्तो सफारसि कार्य प्रारम्भ गरेको मतिले पन्ध्र दिनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सफारसि प्राप्त गरेको मतिले साठी दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषदमा तत्काल कायम रहेको बहुमत सदस्यले अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि विश्वविद्यालय परिषदले नजि उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजमि पदबाट हटाउन सफारसि गरेको मतिदिखि सोको अन्तमि निर्णय नभएसम्मका लागि अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । परिच्छेद-५ । कार्यकारी परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. कार्यकारी परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी परिषद् रहनेछ । (२) कार्यकारी परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - संयोजक । (ख) डीन - सदस्य । (ग) केन्द्रीय विभाग तथा शिक्षण अस्पतालका निर्देशकहरू मध्येबाट दुईजना - सदस्य । (घ) कलेजका प्राचार्यहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (ङ) शिक्षकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (च) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिको सफारसिमा अध्यक्षबाट हुनेछ र मनोनति सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) मनोनति सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति भएमा उपदफा (२) बमोजमि अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) कार्यकारी परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १४. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालय परिषद्को निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम, प्रगत विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिविदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतको लागि विश्वविद्यालय परिषदमा पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्रको स्थापना र शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन तथा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति र बढुवा गर्ने, । (च) विद्यार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (छ) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शैक्षिक तथा चिकित्सा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, गराउने, । (झ) विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थिति रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा नजीक क्षेत्रबीच समन्वय गर्ने, र । (ञ) कार्यकारी परिषदलाई तोकिएका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने । परिच्छेद-६ । प्राज्ञिक परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । १५. प्राज्ञिक परिषद्: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यलाई व्यवस्थिति गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ । (२) प्राज्ञिक परिषद्को गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपकुलपति - संयोजक । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) निर्देशकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य ।

(घ) शिक्षकहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ङ) आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका फरक-फरक विधाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय विज्ञहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (च) निर्देशकहरू मध्येबाट उपकुलपतिले तोकिएको एकजना - सदस्य । (छ) डीनहरू मध्येबाट उपकुलपतिले तोकिएको एकजना - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिका सदस्यको मनोनयन उपकुलपतिले गर्नेछ र मनोनति सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १६. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण तथा स्वीकृत गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, । (ग) विद्यार्थी भर्नाको योग्यता तथा आधार, विधि परिवर्तन विधि, सकिई मूल्याङ्कन विधि र परीक्षाको कसिमि निर्धारण गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गरिने विभिन्न उपाधिको लागि विश्वविद्यालय परिषदमा सफारसि गर्ने, । (च) प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानका विषयमा कार्यकारी परिषदलाई राय सल्लाह दिने, र । (छ) विश्वविद्यालय परिषदले तोकिएका कार्यहरू गर्ने । परिच्छेद-७ । स्कूल, विद्या परिषद्, विषय समिति, कलेज, शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादन केन्द्र । १७. स्कूल: (१) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विषयमा आवश्यक सङ्ख्यामा स्कूलहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिका स्कूलहरू विश्वविद्यालयको उद्देश्य तथा नीतिको अधीनमा रही प्राज्ञिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यमा कार्यगत रूपमा स्वायत्त (फिड्सनल अटोनमस) हुनेछन् । (३) विद्यार्थी सङ्ख्या, भौतिक स्रोत र साधनको पर्याप्तता तथा कार्यबोझ समेतका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी कार्यक्रम एउटै स्कूल अन्तर्गत सञ्चालन गर्न सकिनेछ । (४) स्कूल सञ्चालन सम्बन्धी अन्य

व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । १८. वदिया परषिदः (१) स्कूलको प्राज्ञक निकायको रूपमा काम गर्न प्रत्येक स्कूलमा डीनको संयोजकत्वमा एक वदिया परषिद रहनेछ । (२) वदिया परषिदमा बढीमा एघारजना सदस्यहरू रहनेछन् । (३) वदिया परषिदको सदस्यको मनोनयन डीनले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (५) वदिया परषिदको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि विदिया परषिद आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १९. वदिया परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकारः वदिया परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) प्राज्ञक परषिदले वदियार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा वदियार्थी छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सटि सङ्ख्या तोकने, । (ख) मानार्थ उपाधिहरू नयाँ कायम गर्ने, थपघट वा हेरफेर गर्न वा खारेज गर्न प्राज्ञक परषिदमा सफारिस गर्ने, । (ग) वषिय समितिहरूको राय लई स्कूलसँग सम्बन्धति वषियहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्न प्राज्ञक परषिदमा सफारिस गर्ने, । (घ) स्कूलको शैक्षिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धति परीक्षाको कसिमि तोकन, हेरफेर गर्न, परीक्षा सम्बन्धी शर्तहरू र अन्य व्यवस्था गर्न परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयमा सफारिस गर्ने, । (ङ) कलेजमा सञ्चालन हुने वा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरूका नमितित चाहनि पूरवाधार तथा सुविधा निर्धारण र मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) वषिय समितिहरूलाई आवश्यक निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने, र । (छ) डीनले वदिया परषिदबाट नरिणय हुनु पर्ने भनी आवश्यक देखेका अन्य वषियहरू । २०. वषिय समितिः (१) वदिया परषिदको काम कारबाहीलाई सघाउ पुर्याउन प्रत्येक शकिषण वभागमा एक वषिय समतिरिहनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफा र दफा २१ को प्रयोजनको लागि "शकिषण वभाग" भन्नाले वधिगत रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायलाई सम्झनु पर्छ । (२) वषिय समतिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) प्रमुख, शकिषण वभाग - संयोजक । (ख) शकिषकहरू मध्ये दुईजना - सदस्य । (ग) अन्य विश्वविद्यालयका सम्बन्धति वषियका शकिषकहरू मध्ये दुईजना - सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धति शकिषण वभाग प्रमुखको सफारिसमा डीनले गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिका सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (५) वषिय समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिवषिय समति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. वषिय समतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः वषिय समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) शकिषण वभागसँग सम्बन्धति वषियहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण, अनुमोदन तथा संशोधन गर्न वदिया परषिदमा सफारिस गर्ने, । (ख) पाठ्यवस्तु र प्रश्नपत्रको ग्रीडको प्रारूप तयार गरी वदिया परषिदमा सफारिस गर्ने, । (ग) वदियार्थी भर्नाका लागि निर्धारण गरेको योग्यताको आधारमा वदियार्थी प्रवेशका लागि न्यूनतम योग्यता, छनोटको आधार र प्रक्रिया तथा सटि सङ्ख्या वदिया परषिदमा सफारिस गर्ने, र । (घ) कलेजहरूमा सञ्चालति शैक्षिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन पद्धति र साधनको विकास गरी वदिया परषिदमा सफारिस गर्ने । २२. कलेजः (१) विश्वविद्यालयले आङ्गिक कलेज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कलेज स्थापना गर्दा आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा एक-एकवटा हुने गरी स्थापना गर्न सकिन्छ ।

(३) विश्वविद्यालयले उपदफा (२) को अधीनमा रही प्रदेश वा स्थानीय तह वा सहकारी संस्थाको सहकार्य वा साझेदारी आङ्गिक कलेज स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि स्थापना तथा सञ्चालन गरनि कलेजमा अलग-अलग वधिका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । (५) कलेज सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकए बमोजमि हुनेछ । २३. शकिषण अस्पतालको सञ्चालनः (१) आयुर्वेद वा वैकल्पिक चकितिसा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजले आफ्नो अभिन्न अङ्गका रूपमा शकिषण अस्पताल सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको शकिषण अस्पताल सञ्चालन गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएको चकितिसा शकिषा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि गर्नु पर्नेछ । (३) शकिषण अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधितोकए बमोजमि हुनेछ । २४. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनः (१) विश्वविद्यालयले आयुर्वेद, योग, ध्यान तथा वैकल्पिक चकितिसा क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ । (२) विश्वविद्यालयले सरकारी, सहकारी, नजि क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग समन्वय र सहकार्यमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यबाट प्राप्त प्रतफल उपयोग भएको ज्ञान, सीप र लगानीको आधारमा बाँडफाँट गर्नु पर्नेछ । (४) अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधितोकए बमोजमि हुनेछ । २५. उत्पादन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनः (१) विश्वविद्यालयले आयुर्वेदक औषधि उत्पादन तथा बकिरी वतिरणको प्रयोजनका लागि विनस्पति, जडीबुटी वा अन्य जैविक स्रोतको सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन गर्न आवश्यकता अनुसार उत्पादन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उत्पादन केन्द्रले परम्परागत रूपमा प्रचलति ज्ञान, सीपको उपयोग तथा प्रवर्द्धन, जडीबुटी उद्यान स्थापना तथा सञ्चालन, जडीबुटी प्रशोधन तथा औषधि उत्पादन र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारी, सहकारी, नजि क्षेत्र र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्न सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले आयुर्वेदक औषधि उत्पादनको प्रयोजनका लागि प्रचलति कानूनको अधीनमा रही वन्यजन्तु पालन गर्न सक्नेछ । (४) उत्पादन केन्द्रले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बकिरी गर्ने प्रयोजनका लागि वस्तुको गुणस्तर परीक्षण तथा नयिन्त्रण, ब्राण्डिङ, बकिरी मूल्य निर्धारण लगायतका कार्य गर्नेछ । (५) उत्पादन केन्द्र

सञ्चालन तथा बकिरी वतिरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-८ । वशिवदियालयका पदाधिकारी, शक्तिषक तथा कर्मचारी । २६. अध्यक्षः (१) दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजमि वशिवदियालय परषिदको अध्यक्षको छनोट हुनेछ । (२) अध्यक्ष वशिवदियालयको प्रमुख र वशिवदियालय परषिदको अध्यक्ष हुनेछ । (३) अध्यक्षले वशिवदियालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (४) अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार वशिवदियालयको नरीक्षण र आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ ।

(५) अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको पदावधि गणना गर्दा वशिवदियालय परषिदको सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ । (६) अध्यक्षको सेवा सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. उपकुलपतिः (१) वशिवदियालयको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न वशिवदियालयमा एकजना उपकुलपति रहनेछ । (२) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । दफा २९ बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्षले उपकुलपति नियुक्त गर्नेछ । (३) उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ । (४) उपकुलपतिको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. उपकुलपतिको योग्यताः देहायको योग्यता भएको व्यक्त उपकुलपतिमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त वशिवदियालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) प्राज्ञिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको, । (ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । २९. सफारसि समितिः (१) वशिवदियालय परषिदले उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी देहाय बमोजमिको सफारसि समिति गठन गर्नेछः- । (क) वशिवदियालय परषिदले तोकेको वशिवदियालय परषिदको सदस्य - संयोजक । (ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान वा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका व्यक्तहरू मध्येबाट वशिवदियालय परषिदद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (ग) वशिवदियालयको प्राध्यापकहरू वा शैक्षिक प्रशासन सम्बद्ध व्यक्तहरू मध्येबाट वशिवदियालय परषिदद्वारा मनोनीत एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि समितिले उपकुलपति पदका लागि योग्यता पुगेको स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले दरखास्त दनि प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रकाशति सूचना बमोजमि दरखास्त पेश गरेका उम्मेदवारहरू मध्ये तीनदेखि सातजना सम्मका योग्य उम्मेदवारहरूको अल्पसूची तयार गरी यस्ता उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको लागि आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिको आधारमा सफारसि समितिले सबैभन्दा योग्य एकजना उम्मेदवारको नाम उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिका लागि वशिवदियालय परषिदमा सफारसि गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सफारसि भएको व्यक्तलाई अध्यक्षले पन्ध्र दिनभित्र उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । (६) उपकुलपतिको नियुक्ति सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३०. उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपकुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) वशिवदियालय परषिदको नरिणय र नरिदेशन कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, ।

(ख) वशिवदियालयका सबै काम कारबाही उपर सामान्यतः नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने, । (ग) वशिवदियालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विषयमा नरिदेशन दनि, । (घ) वशिवदियालयद्वारा सञ्चालति कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने वा गराउने र सोको प्रतविदन कार्यकारी परषिदमा पेश गर्ने, । (ङ) वशिवदियालय परषिदमा पेश गर्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गर्न लगाउने, । (च) वशिवदियालयको विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्ने, गराउने, । (छ) वशिवदियालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने, । (ज) आर्थिक अनुशासन, मतिव्ययति र पारदर्शति कायम गर्ने, गराउने, । (झ) वशिवदियालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, गराउने, । (ञ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएदेखि बाहेकका अन्य काम गर्ने, । (ट) वशिवदियालयसँग सम्बन्धित जनगुनासो वशिलेषण गरी सोको सम्बोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने, र । (ठ) वशिवदियालय परषिदले तोकेका अन्य काम गर्ने । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ज) बमोजमि उपकुलपतिले गरेको नीतगित नरिणय वा सो सम्बन्धी काम कारबाहीको जानकारी नजिले वशिवदियालय परषिदलाई गराउनु पर्नेछ । ३१. रजिष्ट्रारः (१) रजिष्ट्रार वशिवदियालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । रजिष्ट्रारको नियुक्ति दफा २९ को उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि समितिको सफारसिमा अध्यक्षबाट हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. रजिष्ट्रारको योग्यताः देहायको योग्यता भएको व्यक्त रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः- । (क) मान्यताप्राप्त वशिवदियालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ख) प्राज्ञिक वा शैक्षिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा आठ वर्षको अनुभव भएको, । (ग) शैक्षिक वा प्राज्ञिक उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, र । (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको । ३३. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः-

। (क) विश्वविद्यालयको शक्तिषक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयको कोष सञ्चालन, लेखा र लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने, । (ग) आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ङ) विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, संरक्षण र सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, ।

(च) विश्वविद्यालयको आर्थिक आय-व्ययको अनुमान तयार गर्ने, गराउने, । (छ) स्कूल, कलेज, अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्र लगायतका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सबै निकायको नरीक्षण गर्ने र प्रशासन तथा व्यवस्थापन कार्यमा कुनै त्रुटि देखिएमा सुधार गर्ने तथा कर्मचारीलाई वित्तीय कारबाही गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन गरिने परीक्षाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने, । (झ) कार्यकारी परिषद् तथा उपकुलपतिको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) बमोजिम रजिष्ट्रारले कार्यसम्पादन गर्दा उपकुलपतिको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सम्पादन गर्नु पर्नेछ । ३४. पदबाट हटाउने: (१) उपकुलपतिले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी प्रमाण सहित विश्वविद्यालय परिषदमा तत्काल कायम रहेका एक तहिलाई सदस्यले अध्यक्ष समक्ष लखित नविदन दनि सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै काम गरेको भनी रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन उपकुलपतिले विश्वविद्यालय परिषदमा सफारसि गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त नविदन वा उपदफा (२) बमोजिम उपकुलपतिको सफारसि उपर छानबनि गर्न एक्काईस दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषदले आफ्ना सदस्यहरू मध्येबाट तीन सदस्यीय छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको छानबनि समितिले छानबनिको क्रममा सम्बन्धित विज्ञहरूको समेत सहयोग लनि सक्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिमको छानबनि समितिले छानबनि गर्दा उपकुलपतिलाई रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जम्मेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय परिषद् समक्ष सफारसि गर्नेछ । त्यस्तो सफारसि छानबनि सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले एक महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम सफारसि प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र विश्वविद्यालय परिषदको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यले उपकुलपतिलाई रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि विश्वविद्यालय परिषदले नजि उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनिपर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम पदबाट हटाउन सफारसि गरेको मतिदिखि सोको अन्तमि निर्णय नभएसम्मका लागि उपकुलपतिलाई रजिष्ट्रार आफ्नो पदबाट स्वतः नलिम्बन हुनेछ । (८) उपकुलपतिलाई रजिष्ट्रार नलिम्बन भएको अवस्थामा नजिले सम्पादन गर्ने कामको लागि विश्वविद्यालय परिषदले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ । ३५. परीक्षा नियन्त्रक: (१) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा परीक्षा नियन्त्रक रहनेछ ।

(२) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा आठ वर्षको प्राध्यापन वा शैक्षिक प्रशासनको अनुभव हासलि गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषदको सफारसिमा उपकुलपतिले परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गर्नेछ । (३) परीक्षा नियन्त्रकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) परीक्षा नियन्त्रकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३६. डीन: (१) स्कूल प्रमुखको हैसियतमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारीको रूपमा डीन रहनेछ । तर एकजना डीनलाई एकभन्दा बढी स्कूल प्रमुखको जम्मेवारी दनि बाधा पर्ने छैन । (२) सम्बन्धित विधामा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा आठ वर्षको प्राध्यापन सम्बन्धी अनुभव हासलि गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परिषदको सफारसिमा उपकुलपतिले डीन नियुक्त गर्नेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३७. डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) स्कूल प्रमुखको रूपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृत्व गर्ने, । (ख) स्कूल अन्तर्गतका विषयहरूमा पठनपाठन र अनुसन्धानको स्तर विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, गराउने, । (ग) स्कूल अन्तर्गतका कलेज, केन्द्रीय विभागमा सञ्चालित पठनपाठन र अनुसन्धानको गुणस्तर विकासका लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) कलेजहरूलाई शैक्षिक एवं अनुसन्धानको लागि सहयोग र सुविधा दनि सफारसि गर्ने, । (ङ) कार्यकारी परिषद्बाट तोकिएका आफ्नो स्कूल अन्तर्गतका कलेजको नरीक्षण, व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वयकर्ताको रूपमा काम गर्ने, र । (च) विद्या परिषद् र विषय समितिहरूको क्रियाकलापमा समन्वय गर्ने । ३८. निर्देशक: (१) विश्वविद्यालयको प्रशासन, प्राज्ञिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध, अनुसन्धान केन्द्र र उत्पादन केन्द्र केन्द्रीय विभागका रूपमा रहने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका विभागहरू हेर्ने गरी विभागीय प्रमुखको रूपमा निर्देशकहरू रहने छन् । तर एकजना निर्देशकलाई एकभन्दा बढी केन्द्रीय विभागको जम्मेवारी दनि बाधा पर्ने छैन । (३) विश्वविद्यालयको प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिने अनुसन्धान केन्द्र, उत्पादन केन्द्र र शक्तिषक अस्पतालको प्रमुखको रूपमा छुट्टाछुट्टै निर्देशक रहनेछ । (४) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी सम्बन्धित विषय र क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव हासलि गरेको व्यक्तीहरू मध्ये

कार्यकारी परषिद्को सफारसिमा उपकुलपतलि नरिदेशक नयुक्तगिर्नेछ । (५) नरिदेशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) नरिदेशकको पारशिर्मकि, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३९. नरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: नरिदेशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वभिगीय प्रमुखको रूपमा नेतृत्व गर्ने, ।

(ख) वभिगीको आवधिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) वभिगीको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, । (घ) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने, । (ङ) प्रत्यायोजित एवं नरिदेशित काम गर्ने, गराउने, र । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । ४०. प्राचार्य: (१) विश्वविद्यालयको कलेज प्रमुखको रूपमा प्राचार्य रहनेछ । (२) सम्बन्धित विधामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कम्तीमा पाँच वर्षको प्राध्यापनको अनुभव हासलि गरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी परषिद्को सफारसिमा उपकुलपतलि प्राचार्य नयुक्तगिर्नेछ । (३) प्राचार्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) प्राचार्यको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारशिर्मकि, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४१. परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक तथा प्राचार्य हटाउने: (१) दफा ३५ को उपदफा (३), दफा ३६ को उपदफा (३), दफा ३८ को उपदफा (५) र दफा ४० को उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक तथा प्राचार्यले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको भनी कसैले प्रमाण सहित उपकुलपति समक्ष नविदन दिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन उपर छानबनि गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यकारी परषिदले परषिद्को कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा तीनजना सदस्य रहेको एक छानबनि समिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको छानबनि समितिले छानबनि गर्दा परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक वा प्राचार्यले आफ्नो पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको, पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीतको कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउन कार्यकारी परषिदमा सफारसि गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सफारसि प्राप्त भएमा कार्यकारी परषिदले त्यस्तो परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउन उपकुलपति समक्ष सफारसि गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको सफारसिको आधारमा उपकुलपतलि परीक्षा नियन्त्रक, डीन, नरिदेशक वा प्राचार्यलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्न मनासबि मौका दनुपर्नेछ । ४२. शक्षिक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) विश्वविद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा शक्षिक तथा कर्मचारी रहने छन् । (२) विश्वविद्यालयका शक्षिक तथा कर्मचारीको स्थायी नयुक्ति प्रचलति कानून बमोजमि गठन भएको विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सफारसिमा हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन नभएसम्म शक्षिक तथा कर्मचारी नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको पदपूर्ति समिति रहनेछ:- । (क) उपकुलपति - अध्यक्ष । (ख) प्रतिनिधि, लोक सेवा आयोगको कम्तीमा राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत - सदस्य । (ग) कार्यकारी परषिदले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको पदपूर्ति समितिको सफारसि सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) पदपूर्ति समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) पदपूर्ति समितिको बैठकमा भाग लिए बापत पाउने सुवधि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिका शक्षिक तथा कर्मचारीको नयुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पारशिर्मकि, सुवधि र सेवाका शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४३. करारमा काममा लगाउन सक्ने: (१) विश्वविद्यालयको शक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न विश्वविद्यालयमा बहालवाला शक्षिक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएको र त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्न बाधा परेको तथा दफा ४२ बमोजमि तत्काल पदपूर्ति हुने अवस्था समेत नरहेमा विश्वविद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा उपकुलपतिको स्वीकृतिले शक्षिकलाई डीनले, केन्द्रीय वभिगीका कर्मचारीलाई रजिष्ट्रारले र अन्य कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित नरिदेशकले करार गरी काममा लगाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि करारमा लगाइएका शक्षिक तथा कर्मचारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा पारशिर्मकि, सुवधि र सेवाका शर्तहरू करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-९ । विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीक्षण । ४४. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै व्यक्तिका संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकम, । (घ) विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (ङ) विश्वविद्यालयको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारबाट प्राप्त रकम, र । (च) विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको अन्य सबै प्रकारको रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिले ननुपर्नेछ । (४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त "क" वर्गको वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयको सबै खर्चहरू विश्वविद्यालय परषिदबाट स्वीकृत भए बमोजमि उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिने छ । (६) विश्वविद्यालयको कोष र खाता सञ्चालन सम्बन्धी कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ४५. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले

अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नुपर्नेछ । (२) वशिववदियालयले तोकिए बमोजमि आन्तरकि नयिन्त्रण प्रणाली कायम गर्नुपर्नेछ । (३) वशिववदियालयको आन्तरकि लेखापरीक्षण प्रचलति कानून बमोजमि दर्तावाला लेखापरीक्षकहरू मध्ये वशिववदियालय परषिद्बाट नयिक्त लेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्नेछ । (४) वशिववदियालयको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । परचिछेद-१० । वविधि ।

४६. वशिववदियालयको केन्द्रीय कार्यालय तोकने: कोशी प्रदेशको अरुण उपत्यकाभित्र यातायातको पहुँच, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक वातावरण समेतलाई वचार गरी वशिववदियालयको । केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकनेछ । ४७. समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मनोनयन गर्ने: दफा ७ को उपदफा (२), दफा ८ को उपदफा (१), दफा १५ को उपदफा (२) र दफा २९ को उपदफा (१) बमोजमि मनोनयन गर्दा वा सफारसि समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ । ४८. शकिषण पद्धत तथा शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन: वशिववदियालयबाट सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम, शकिषण पद्धत तथा वदियार्थीको सकिाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४९. प्रमाणपत्र र उपाध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । तथा मान्यता दनि: (१) वशिववदियालयबाट उच्च शकिषा हासलि गर्ने वदियार्थी, प्रशकिषार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई वशिववदियालयले तोकिए बमोजमिको प्रमाणपत्र र उपाध प्रदान गर्नेछ । (२) वशिववदियालयले अनुसन्धान र प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मानार्थ उपाध प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (३) वशिववदियालयले अन्य वशिववदियालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधलाई मान्यता दनि सक्नेछ । (४) प्रमाणपत्र, उपाध केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । र मान्यता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५०. वदियार्थी भर्ना हुन चाहनि योग्यता: वशिववदियालयमा भर्ना हुन चाहनि वदियार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५१. पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमको सञ्चालन: वशिववदियालयले सञ्चालन गर्ने स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शैक्षिक कार्यक्रममा वदियार्थीको पहुँच अभिवृद्धिको लागि वशिववदियालय स्वयंले वा स्थानीय तह वा अन्य संघ, संस्थाहरूसँगको सहकार्य वा साझेदारीमा सम्बन्धति नकियाको स्वीकृतिलिई पूर्वयोग्यताका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ५२. नशिलुक उच्च शकिषा तथा छात्रवृत्ति: (१) वशिववदियालय वा मातहतका आङ्गिक कलेजमा भर्ना भएका दलति, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले वपिन्न वदियार्थीको लागि उच्च शकिषा नशिलुक हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एक पटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलति वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शकिषामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजमिको नशिलुक छात्रवृत्ति सहति सटि सुरक्षति गरिनेछ । (४) वशिववदियालयले सहदि, बेपत्ता पारएका, मधेसी, आदवासी/जनजाति, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलति कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शकिषाको व्यवस्था गर्नेछ ।

(५) सामुदायिक वदियालयमा कक्षा नौ र दशमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शकिषामा प्रचलति कानून बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ । ५३. सम्बन्धन वा स्वीकृति दनि: वशिववदियालयको आफ्नै आङ्गिक कलेज रहने हुँदा यसले अन्य शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृति दनि छैन । ५४. काम कारबाही बदर नहुने: वशिववदियालय परषिद्को सदस्य वा पदाधिकारीको स्थान रक्ति भएको वा वशिववदियालय परषिद्को सदस्य वा पदाधिकारीको नयिक्ति वा मनोनयनमा त्रुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो सदस्य वा पदाधिकारी संलग्न भई गरेको वशिववदियालयको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५५. वार्षिक प्रतविदन: (१) वशिववदियालय परषिदले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र वशिववदियालयले वर्षभरमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन वशिववदियालय अनुदान आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा खुलाउनु पर्ने वषियहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि वशिववदियालय अनुदान आयोगले वशिववदियालयको उपलब्धि, वशिववदियालय र अनुदान आयोगबीच अनुदान निर्धारणको क्रममा गरिएको सहमति बमोजमि वशिववदियालयको लक्ष्यको तुलनामा आधारति वशिलेषणात्मक वविरण सहतिको वशिववदियालयको प्रतविदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ५६. पूर्वस्वीकृतिलिनु पर्ने: वशिववदियालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शकिषक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा पारशिरमकि वा सेवा सुविधा थप गर्नु अघि मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । ५७. समिति गठन: (१) वशिववदियालयले आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यस्तो समिति गठन गर्दाका बखत तोके बमोजमि हुनेछ । ५८. बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार: (१) वशिववदियालयले गरेको अनुसन्धान, आवषिकार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रचलति कानून बमोजमि वशिववदियालयमा सुरक्षति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वशिववदियालय संलग्न रही अनुसन्धान, आवषिकार, उत्पादन वा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त गर्ने बौद्धिक सम्पत्ति आर्जनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता वा अन्य व्यक्तिलाई पहिचान वा पुरस्कार वा तोकिए बमोजमि रोयल्टीको केही हस्सिा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ५९. वदिशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नयिक्ति वा मनोनयन गर्न सकिने: वशिववदियालयमा उल्लेखनीय योगदान पुर्खाउन सक्ने वदिशी नागरिक वा गैर आवासीय

नेपाली नागरिकलाई वशिवदियालय परषिदको सदस्यमा नयुक्त्वा मनोनयन गर्न सकिन्छ । ६०. स्वार्थ बाझिएमा काम कारबाही गर्न नहुने: यस ऐन अन्तर्गत मनोनयन वा नयुक्त् हुने पदाधिकारीको वशिवदियालयको हति वा सरोकारसँग स्वार्थ बाझिने देखिएमा नजि त्यस्तो काम कारबाही वा नरिण्य प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन ।

६१. बाह्य मूल्याङ्कन गरिने: (१) वशिवदियालय परषिदले प्रत्येक तीन वर्षमा वशिवदियालयबाट भएका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलब्धिलगायतका विषयमा तोकिए बमोजमि बाह्य मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बाह्य मूल्याङ्कनको प्रतविदन वशिवदियालय परषिद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्याङ्कन प्रतविदन वशिवदियालय परषिदले तीन वर्षको अवधिसिमापूत भएको मतिलि छ महनिभतिर मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश भएपछि त्यस्तो प्रतविदन वशिवदियालयले सार्वजनिक गर्नेछ । ६२. नरीक्षण र जाँचबुझ गरी नरिदेशन दनि सक्ने: (१) दफा ५५ बमोजमिको वार्षिक प्रतविदन र दफा ६१ बमोजमिको बाह्य मूल्याङ्कन प्रतविदनको आधारमा वशिवदियालयको काम कारबाही वा प्रगतिसिन्तोषजनक नदेखिएमा मन्त्रालयले देहाय बमोजमिको नरीक्षण तथा जाँचबुझ समति गठन गरी वशिवदियालयको काम कारबाहीको नरीक्षण र जाँचबुझ गर्न, गराउन सक्नेछ:- । (क) वशिवदियालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) आयुर्वेद, योग, ध्यान र वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्खाएका व्यक्तीहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (ग) शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्खाएका व्यक्तीहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समतिलि नरीक्षण र जाँचबुझ गर्दा वशिवदियालयको काम कारबाही सन्तोषजनक नदेखिएको भनी सुझाव सहतिको प्रतविदन पेश गरेमा मन्त्रालयले प्रतविदनमा उल्लिखित सुझाव कार्यान्वयन गर्न वशिवदियालयलाई आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरिदेशन कार्यान्वयन गर्नु वशिवदियालयको कर्तव्य हुनेछ । ६३. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) वशिवदियालय परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार प्राज्ञिक परषिद, कार्यकारी परषिद वा उपकुलपतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्राज्ञिक परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार तोकिएको निकाय वा समतिलि प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार वशिवदियालयका कुनै पदाधिकारी वा समतिलि प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (४) वशिवदियालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: वशिवदियालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

६५. ऐन कार्यान्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभतिर र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभतिर मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सो को प्रतविदन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । ६६. विधितन हुँदाको परिणाम: कुनै कारणले वशिवदियालय विधितन भएमा वशिवदियालयको सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । ६७. नयिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि वशिवदियालयले देहायका विषयहरूमा नयिमहरू बनाउन सक्नेछ:- । (क) सङ्गठन तथा शैक्षिक प्रशासन, । (ख) आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद, । (ग) स्वायत्तता तथा वकिन्द्रीकरण, र । (घ) ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरू । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयिम बनाउँदा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने भएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमतिलिनु पर्नेछ । ६८. खारेजी र बचाउ: (१) विदुषी योगमाया वशिवदियालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ खारेज गरिएको छ । (२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विदुषी योगमाया वशिवदियालय पूर्वाधार निर्माण विकास समतिको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व वशिवदियालयमा सर्नेछ । (३) विदुषी योगमाया वशिवदियालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ । अनुसूची-१ । (दफा ३ को उपदफा (२) र दफा ४६ को प्रयोजनको लागि) । अरुण उपत्यका । संखुवासभा जिल्ला भोजपुर जिल्ला धनकुटा जिल्ला । १. खाँदबारी नगरपालिका, १. अरूण गाउँपालिका, १. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, । २. चचिला गाउँपालिका, २. पौवादुङ्मा गाउँपालिका, २. पाख्रीबास नगरपालिका, र । ३. चैनपुर नगरपालिका, ३. भोजपुर नगरपालिका, ३. महालक्ष्मी नगरपालिका । ४. धर्मदेवी नगरपालिका, ४. षडानन्द नगरपालिका, । ५. पाँचखपन गाउँपालिका, ५. साल्पा सलिचो गाउँपालिका, र । ६. भोटखोला गाउँपालिका, ६. हतुवागढी गाउँपालिका । ७. मकालु गाउँपालिका, । ८. मादी नगरपालिका, । ९. सभापोखरी गाउँपालिका, र । १०. सलिचोड गाउँपालिका । अनुसूची-२ । (दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ड) को प्रयोजनका लागि) । स्थानीय तहको क्रमागत सूची । १. अरूण गाउँपालिका, भोजपुर, । २. चचिला गाउँपालिका, संखुवासभा, । ३. चैनपुर नगरपालिका, संखुवासभा, । ४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा, । ५. धर्मदेवी नगरपालिका, संखुवासभा, । ६. पाँचखपन गाउँपालिका, संखुवासभा, । ७. पाख्रीबास नगरपालिका, धनकुटा, । ८. पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर, । ९. भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर, । १०.

भोटखोला गाउँपालिका, संखुवासभा, । ११. मकालु गाउँपालिका, संखुवासभा, । १२. मादी नगरपालिका, संखुवासभा, । १३. सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा, । १४. साल्पा सलिचो गाउँपालिका, भोजपुर, । १५. सलिचोड गाउँपालिका, संखुवासभा, र । १६. हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर ।